

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1213/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟาย
แนนท์ จำกัด

โจทก์

นายพงศ์พันธ์ มินสมประสงค์ย์

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟาย
แนนท์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์ไม่ประสงค์จะฎีกาคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาของโจทก์เสียโปรดอนุญาตและมีคำสั่งให้คืนค่าฤชา
ธรรมเนียมในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 196 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 289,369.50 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 165,222 บาท นับแต่วันที่ 14
มีนาคม 2522 และในต้นเงิน 122,107.50 บาท นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2522
เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง ทั้งนี้โดยให้นำเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 180,070 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 13 มีนาคม
2522 และในต้นเงิน 80,700 บาท นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2522 เป็นต้นไปจนถึงวัน
ฟ้องมาหักหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์ เมื่อหักแล้วเหลือเงินเท่าใด ให้จำเลย

ชำระส่วนที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และเมื่อจำเลยชำระเงินเสร็จแล้ว ให้โจทก์โอนหุ้นของบริษัทมาบุญครองพืชและไซโลจำกัด จำนวน 300 หุ้น ที่จำเลยสั่งซื้อ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2522 และหุ้นของบริษัทธนาคารศรีนคร จำกัด จำนวน 200 หุ้น ที่จำเลยสั่งซื้อเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2522 แก่จำเลย ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 328,032 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 165,222 บาท นับแต่วันที่ 14 มีนาคม 2522 และในต้นเงิน 162,810 บาทนับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2522 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 174)

จำเลยฎีกาแต่เพิกเฉยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 177)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 192,154)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ 3 ใน 4
จำนำคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>